



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMARDI PGL JUMAR BIN SUKARDI**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rantau panjang, Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jumardi Pgl Jumar Bin Sukardi ditangkap tanggal 9 September 2024;

Terdakwa Jumardi Pgl Jumar Bin Sukardi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Tri Susanti, S.H. dan Afrida Adethyani Lubis, Advokat/Pengacara pada Yayasan Pembinaan Dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), beralamat di Jl. Tanjung Durian No.47 Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 11.a/Pen.Pid/2025/PN Pnn tertanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/a.Pen.Pid./2025/PN Pnn tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/a.Pen.Pid/2025/PN Pnn tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;
2. Memasukkan Terdakwa ke dalam Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan (rehabilitasi) selama 1 tahun sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (2) KUHPidana;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM -01/L.3.19.8/Eoh.2025.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM-01/L.3.19.8/Eoh.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR Bin pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 04.30 WIB yang mana pada hari itu, saksi JENDRI Pgl JEN bersama dengan Korban JANATUN sedang piket jaga di Pos Satpam yang berlokasi di Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian ada seseorang yaitu Saksi RONI LISTIAWAN Pgl RONI yang sebelumnya mengetahui adanya kejadian Penganiyaan dan Pembunuhan dikebun Ray 11 yang berlokasi di Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, berlari menuju Pos Satpam untuk meminta bantuan dan memberitahu kepada Saksi JENDRI Pgl JEN dan Korban JANATUN, bahwa rekannya dibunuh di ladang seberang, sehingga saksi JENDRI Pgl JEN langsung menghubungi kawan- kawan yang piket di kantor dan piket di primer 5, namun saat itu tidak ada yang bisa dihubungi, lalu saksi JENDRI Pgl JEN mendengar ada suara orang berlari di atas jembatan, setelah itu saksi JENDRI Pgl JEN mengarahkan cahaya senter ke jembatan tersebut dan saksi melihat Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR membawa parang sambil berlari ke arah Pos Satpam, kemudian saksi RONI LISTIAWAN Pgl RONI mengatakan "ini orang nya bang" karena melihat Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR berlari ke arah Pos Satpam, saksi JENDRI Pgl JEN langsung mengatakan kepada Korban JANATUN "masuk dalam pos uda, kunci pintu semua" sehingga saat itu Korban JANATUN langsung masuk kedalam pos.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR mulai mengarah kepada saksi JENDRI Pgl JEN, kemudian saksi JENDRI Pgl JEN berlari ke arah belakang Pos Satpam dan Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR mengejar saksi JENDRI Pgl JEN sembari menebakkan senjatanya, tapi saat itu senjata yang dibawa Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR tidak sampai mengenai tubuh saksi JENDRI Pgl JEN, setelah itu saksi JENDRI Pgl JEN melompat ke arah belakang Pos Satpam dan berlari kedalam semak-semak untuk bersembunyi. Bahwa pada saat saksi JENDRI Pgl JEN bersembunyi dari kejaran Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR, saksi JENDRI Pgl JEN mendengar suara jendela pecah dari arah pos satpam, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR berjalan ke arah pabrik. Setelah beberapa lama saksi JENDRI Pgl JEN bersembunyi, ada warga yang lewat, kemudian saksi JENDRI Pgl JEN meminta tolong sambil mengatakan "tolong pak, kami diserang orang". Setelah itu saksi JENDRI Pgl JEN bersama warga berjalan ke arah Pos Satpam dengan kondisi Pos Satpam yang sudah berantakan dan banyak pecahan-pecahan kaca berserakkan, pintu Pos Satpam rusak dan terbuka lalu saksi JENDRI Pgl JEN melihat Korban JANATUN Sudah terbaring berlumuran darah serta ada luka robek pada bagian kepala bagian samping telinga kiri dan luka robek pada dagu dan sekitar pukul 05.40 WIB Pgl. JANATUN dibawa ke Puskesmas terdekat.

Bahwa anak korban JANATUN yaitu saksi MILFINIATI Pgl MILFI sampai di Puskesmas Tanjung Beringin Lunang sekira pukul 07.00 Wib, saksipun langsung melihat ayah saksi yaitu korban JANATUN dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan pada saat itu saksi melihat luka dibagian dagu sebelah kiri, telinga sebelah kiri, tampak lebam dipipi sebelah kiri, luka dibagian bibir, luka tusuk kecil dibagian perut, kemudian setelah dirawat di Puskesmas Tanjung Beringin, korban JANATUN mengalami pendarahan di bagian kepala, sehingga harus di rujuk ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, setelah dilakukan CT Scan diketahui korban JANATUN mengalami pendarahan dibagian otak, sehingga korban JANATUN dirawat di Rumah sakit Yos Sudarso dan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.57 WIB.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN KECAMATAN LUNANG NO. 880/2145/PUSK-TJB/VI/2024 Tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wetriantara Lovprima SIP. 570/571/SIPD DPMPSTP-PS/XI/2023 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAPAT PEMERIKSAAN

Kepala dan Wajah : Luka bacok di dagu kanan dengan ukuran ± 3 cm dari garis pertengahan ke samping kanan disertai pendarahan aktif dengan ukuran 3X1 cm.

Luka pada bibir atas, terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 1 \times 0,1$ cm

Luka memar di bagian kepala ± 3 cm dari batas tumbuh rambut samping kanan, 5 cm dari tulang dagu kanan, dan memar kemerahann dengan ukuran 7x3 cm

Badan : Luka tusuk benda tajam pada dada kiri dan kanan, terdapat 5 titik luka pada dada korban dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 56 tahun bernama JANATUN, datang ke Puskesmas pada tanggal 06 Mei 2024. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka bacok di dagu kanan ukuran ± 3 cm dari garis pertengahan ke samping kanan disertai pendarahan aktif dengan ukuran 3X1 cm. Luka pada bibir atas, terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 1 \times 0,1$ cm, Luka memar di bagian kepala ± 3 cm dari batas tumbuh rambut samping kanan, 5 cm dari tulang dagu kanan, dan memar kemerahann dengan ukuran 7x3 cm, Luka tusuk benda tajam pada dada kiri dan kanan, terdapat 5 titik luka pada dada korban dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JANATUN (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor: PHR/202400428-0368 atas nama JANATUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Restu Evanila Putri, Dokter Rumah Sakit Yos Sudarso, Kota Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR Bin SUKARDI pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "penganiayaan yang mengakibatkan mati" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 04.30 WIB yang mana pada hari itu, saksi JENDRI Pgl JEN bersama dengan Korban JANATUN sedang piket jaga di Pos Satpam yang berlokasi di Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian ada seseorang yaitu Saksi RONI LISTIAWAN Pgl RONI yang sebelumnya mengetahui adanya kejadian Penganiyaan dan Pembunuhan dikebun Ray 11 yang berlokasi di Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, berlari menuju Pos Satpam untuk meminta bantuan dan memberitahu kepada Saksi JENDRI Pgl JEN dan Korban JANATUN, bahwa rekannya dibunuh di ladang seberang, sehingga saksi JENDRI Pgl JEN langsung menghubungi kawan- kawan yang piket di kantor dan piket di primer 5, namun saat itu tidak ada yang bisa dihubungi, lalu saksi JENDRI Pgl JEN mendengar ada suara orang berlari di atas jembatan, setelah itu saksi JENDRI Pgl JEN mengarahkan cahaya senter ke jembatan tersebut dan saksi melihat Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR membawa parang sambil berlari ke arah Pos Satpam, kemudian saksi RONI LISTIAWAN Pgl RONI mengatakan "ini orang nya bang" karena melihat Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR berlari ke arah Pos Satpam, saksi JENDRI Pgl JEN langsung mengatakan kepada Korban JANATUN "masuk dalam pos uda, kunci pintu semua" sehingga saat itu Korban JANATUN langsung masuk kedalam pos.

Bahwa sekitar jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR mulai mengarah kepada saksi JENDRI Pgl JEN, kemudian saksi JENDRI Pgl JEN berlari kearah belakang Pos Satpam dan Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR mengejar saksi JENDRI Pgl JEN sembari menebaskan senjatanya, tapi saat itu senjata yang dibawa Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR tidak sampai mengenai tubuh saksi JENDRI Pgl JEN, setelah itu saksi JENDRI Pgl JEN melompat ke arah belakang Pos Satpam dan berlari kedalam semak-semak untuk bersembunyi. Bahwa pada saat saksi JENDRI Pgl JEN bersembunyi dari kejaran Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR, saksi JENDRI Pgl JEN mendengar suara jendela pecah dari arah pos satpam, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa JUMARDI Pgl. JUMAR berjalan ke arah pabrik. Setelah beberapa lama saksi JENDRI Pgl JEN bersembunyi, ada warga yang lewat, kemudian saksi JENDRI Pgl JEN meminta tolong sambil mengatakan "tolong pak, kami diserang orang". Setelah itu saksi JENDRI Pgl JEN bersama warga berjalan ke arah Pos Satpam dengan kondisi Pos Satpam yang sudah berantakan dan banyak pecahan-pecahan kaca

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakkan, pintu Pos Satpam rusak dan terbuka lalu saksi JENDRI Pgl JEN melihat Korban JANATUN Sudah terbaring berlumuran darah serta ada luka robek pada bagian kepala bagian samping telinga kiri dan luka robek pada dagu dan sekitar pukul 05.40 WIB Pgl. JANATUN dibawa ke Puskesmas terdekat.

Bahwa anak korban JANATUN yaitu saksi MILFINIATI Pgl MILFI sampai di Puskesmas Tanjung Beringin Lunang sekira pukul 07.00 Wib, saksipun langsung melihat ayah saksi yaitu korban JANATUN dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan pada saat itu saksi melihat luka dibagian dagu sebelah kiri, telinga sebelah kiri, tampak lebam dipipi sebelah kiri, luka dibagian bibir, luka tusuk kecil dibagian perut, kemudian setelah dirawat di Puskesmas Tanjung Beringin, korban JANATUN mengalami pendarahan di bagian kepala, sehingga harus di rujuk ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, setelah dilakukan CT Scan diketahui korban JANATUN mengalami pendarahan dibagian otak, sehingga korban JANATUN dirawat di Rumah sakit Yos Sudarso dan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.57 WIB;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repetrum dari UPT. PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN KECAMATAN LUNANG NO. 880/2145/PUSK-TJB/VI/2024 Tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wetriantara Lovprima SIP. 570/571/SIPD DPMPSTP-PS/XI/2023 dengan hasil pemeriksaan:

PENDAPAT PEMERIKSAAN

Kepala dan Wajah : Luka bacok di dagu kanan dengan ukuran ± 3 cm dari garis pertengahan ke samping kanan disertai pendarahan aktif dengan ukuran 3X1 cm.

Luka pada bibir atas, terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 1 \times 0,1$ cm

Luka memar di bagian kepala ± 3 cm dari batas tumbuh rambut samping kanan, 5 cm dari tulang dagu kanan, dan memar kemerahann dengan ukuran 7x3 cm

Badan : Luka tusuk benda tajam pada dada kiri dan kanan, terdapat 5 titik luka pada dada korban dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 56 tahun bernama JANATUN, datang ke Puskesmas pada tanggal 06 Mei 2024. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka bacok di dagu kanan ukuran ± 3 cm dari garis pertengahan ke samping kanan disertai pendarahan aktif dengan ukuran 3X1 cm. Luka pada bibir atas, terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 1 \times 0,1$ cm, Luka memar di bagian kepala ± 3 cm dari batas tumbuh rambut samping kanan, 5 cm dari tulang dagu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan memar kemerahann dengan ukuran 7x3 cm, Luka tusuk benda tajam pada dada kiri dan kanan, terdapat 5 titik luka pada dada korban dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JANATUN (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor: PHR/202400428-0368 atas nama JANATUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Restu Evanila Putri, Dokter Rumah Sakit Yos Sudarso, Kota Padang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Milfiniati Pgl. Milfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penganiayaan terhadap orang tua saksi atas nama Janatun;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa orang yang telah melakukan dugaan penganiayaan terhadap orang tua saksi tersebut adalah Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar terhadap Janatun tersebut akan tetapi menurut kabar yang sampai kepada Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Pos satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar terhadap Janatun tersebut dari teman kerja suami saksi yang bernama Jendri Pgl. Ijen pada hari yang sama dengan terjadinya dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dari keterangan Jendri Pgl. Ijen alat yang digunakan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar dalam melakukan penganiayaan terhadap Janatun tersebut adalah berupa tojok (besi runcing pengangkat buah sawit);
- Bahwa akibat yang dialami oleh Janatun setelah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar tersebut adalah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janatun mengalami luka robek dibagian rahang sebelah kiri, luka robek dibagian lengan sebelah kiri, luka robek dibagian bibir, bagian pipi sebelah kiri tampak lebam, terdapat banyak luka tusuk kecil dibagian perut, dan hasil *rontgen* menunjukkan patah tulang rahang sebelah kiri, retak dibagian tulang pipi kiri, serta hasil *CT Scan* menunjukkan pendarahan dibagian otak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Janatun dibawa ke Puskesmas Tanjung Beringin Lunang, setelah itu ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. M. ZEIN Painan, kemudian dirujuk lagi ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, dan akhirnya Janatun meninggal duni di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang;
- Bahwa Janatun dinyatakan meninggal dunia lebih kurang seminggu setelah kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 28 april 2024;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi ditelpon oleh ibu Saksi, pada saat itu ibu Saksi menanyakan dimana suami Saksi dan Saksi jawab bahwa suami Saksi mau pergi ngajar, namun pada saat itu ibu Saksi berkata "tidak usah sekolah dulu, jemput ayah ke dalam, ayah luka dipukul oleh orang" sehingga pada saat itu suami Saksi pergi menjemput ayah Saksi ke PT. Incasi raya Lunang;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat Janatun ke PT. Incasi raya Lunang dan saat itu Saksi langsung saja menuju Puskesmas Tanjung Beringin;
- Bahwa ketika aksi sampai di Puskesmas Tanjung beringin Lunang tersebut, korban Janatun belum tiba di Puskesmas tersebut, sekitar pukul 07.00 WIB, barulah korban dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas tersebut dengan menggunakan mobil *Pick Up*;
- Bahwa saat korban Janatun sampai di Puskesmas tersebut Saksi langsung melihat ayah Saksi tersebut dan ayah Saksi saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan pada saat itu Saksi melihat luka dibagian dagu sebelah kiri, telinga sebelah kiri, tampak lebam dipipi sebelah kiri, luka dibagian bibir, luka tusuk kecil di bagian perut, setelah dirawat di Puskesmas tanjung Beringin, ayah saksi dirujuk ke Rumah sakit M. Zein painan. Pada saat dirontgen di Painan, ayah saksi mengalami pendarahan di bagian kepala, sehingga di rujuk ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, setelah dilakukan *CT Scan* diketahui ayah Saksi mengalami pendarahan dibagian otak, sehingga ayah Saksi dirawat di Rumah Sakit Yos Sudarso dan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 02.57 WIB;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan hasil *Visum* yang menjadi penyebab luka yang dialami oleh korban Janatun tersebut adalah karena dipukul oleh benda tumpul;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan yang memukul korban Janatun dengan benda tumpul tersebut adalah Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar melakukan penganiayaan terhadap korban Janatun dengan cara masuk kedalam pos *security* dengan cara memecah kaca dan membuka pintu secara paksa, setelah sampai didalam pos langsung memukul korban Janatun dengan menggunakan tojok sehingga mengenai dibagian pipi kiri, rahang sebelah kiri, dan kepala bagian belakang, dan setelah itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar tersebut pergi dari pos *security* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar melakukan penganiayaan terhadap korban Janatun;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian tersebut korban Janatun tidak ada permasalahan dengan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar ;
- Bahwa Saksi membenarkan Sket Gambar dan foto tempat kejadian perkara (TKP) yang terlampir didalam berkas perkara yaitu di Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar terhadap korban Janatun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar tersebut adalah Janatun;
- Bahwa setahu Saksi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar terhadap Janatun terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar terhadap Janatun tersebut, namun setelah kejadian Janatun sudah terbaring berlumuran darah di dalam pos Satpam tersebut;
- Bahwa saat kejadian Janatun berada di Pos Satpam tersebut karena ia bekerja sebagai *Security* di Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi lari dari Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan menuju Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan untuk meminta bantuan serta memberitahukan kepada *Security* di Pos tersebut kejadian pembunuhan yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumardi di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jarak dari Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan ke Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ada sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sesampainya Saksi di Pos Satpam Jembatan Kuning tersebut Saksi langsung membangunkan Satpam yang sedang tidur, setelah itu Satpam bangun, dan pada saat itu Saksi suruh mematikan lampu, namun lampu tidak dimatikan, setelah itu Satpam bernama Jendri Pgl. Jen bertanya kepada Saksi "ada apa mas" dan Saksi jawab "dikebun di Ray 11 ada pembunuhan dan Saksi meminta agar menghubungi orang di sekitar untuk minta tolong dan akhirnya Jendri Pgl. Jen menghubungi seseorang, tapi saat itu Saksi tidak tahu siapa orang yang telah ia hubungi;
- Bahwa seingat Saksi *Security* di Pos Satpam Jembatan Kuning tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Jendri Pgl. Jen dan korban Janatun;
- Bahwa selanjutnya mendengar informasi yang Saksi berikan tersebut, korban Janatun berkata "jauh dari sana tu, nggak bakal ke sini" dan pada saat itu Saksi diam saja, dan setelah itu Saksi minta minum kepada Jendri Pgl. Jen, sehingga Saksi disuruh masuk untuk minum, dan Saksi disuruh masuk teras Pos Satpam itu dan Jendri Pgl. Jen berkata kepada Saksi "duduk dulu, tenang dulu" dan Saksi duduk dengan Jendri Pgl. Jen diteras,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban Janatun masuk kedalam pos, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar berjalan dari jembatan menuju arah Pos Satpam dengan memegang alat, kemudian itu Jendri Pgl. Jen langsung melarikan diri dan Saksi juga lompat dari dinding teras dan langsung melarikan diri dan pada saat itu posisi Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar sudah di luar pos satpam, dan saat Jendri Pgl. Jen lari ia sambil berteriak kepada korban Janatun "tutup pintu da, *urang nyo tibo*" (tutup pintu bang, orangnya datang), dan Saksi lari melompat parit belakang pos satpam ;

- Bahwa jarak tempat Saksi bersembunyi dengan Pos Satpam tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa dari tempat Saksi bersembunyi tersebut Saksi mendengar Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar memukul kaca Pos Satpam dan Saksi mendengar pintu Pos Satpam tersebut dipukul oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar, kemudian terjadi saling dorong pintu antara Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar dengan korban Janatun, kemudian masuklah Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar ke dalam Pos Satpam tersebut dan Saksi dengar ada suara seperti orang berantem dan pada saat itu Saksi mendengar korban Janatun menjerit dan Saksi tidak paham bahasanya, dan setelah itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar keluar dari Pos Satpam dan mutar mutar keliling Pos Satpam sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar pergi arah ke kiri mengikuti jalan poros;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 jam dan sudah mulai pagi sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi melihat Jendri Pgl. Jen keluar dari semak-semak depan Saksi, maka Saksi juga keluar, dan Jendri Pgl. Jen melihat korban Janatun ke dalam pos, dan setelah itu Jendri Pgl. Jen menyetop masyarakat yang lewat mau keladang, dan pada saat itu masyarakat rame datang, dan Saksi minta bantu orang untuk mengangkat korban Janatun ke mobil, dan Saksi tidak berani melihat korban Janatun tersebut, dan setelah itu korban Janatun dibawa dengan mobil *Hilux* warna hitam ke Puskesmas Tanjung Beringin Lunang, kemudian di rujuk ke Rumah Sakit M. Zein Painan dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Yos Sudarso padang dan setelah beberapa hari di rawat di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang akhirnya korban Janatun meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi luka yang dialami oleh korban Janatun setelah dianiaya oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumardi adalah luka robek pada bagian kepala bagian samping telinga kiri dan luka robek pada dagu;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saat itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar datang ke Pos Satpam dan melakukan penganiayaan terhadap korban Janatun;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar untuk memukul korban Janatun, Saksi baru diberitahu setelah di kantor Polisi dimana saat itu aparat Kepolisian menyampaikan kepada Saksi kalau alat yang digunakan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar untuk menganiaya korban Janatun adalah tojok yang terbuat dari besi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum terjadinya perbuatan tersebut ada pembicaraan antara Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar dengan korban Janatun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan atau pertengkaran antara Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar dengan korban Janatun;
 - Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar;
 - Bahwa setahu Saksi sehari-hari Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar orangnya pendiam;
 - Bahwa setahu Saksi kondisi Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar setelah ia keluar dari Pos Satpam tersebut dalam kondisi tenang dan santai saja, tidak terlihat seperti orang yang sedang mengamuk;
 - Bahwa benar Sket gambar dan foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu di Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar terhadap korban Janatun;
 - Bahwa seingat saksi ada sekitar 5 (lima) menit dari mulai Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar masuk sampai ia keluar dari Pos Satpam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli dr. Dian Budianti Amalina, M. Ked. K.J, Sp.KJ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SD Persit 2 Banda Aceh berijazah tahun 1988;
 - b. SMPN 01 Banda Aceh berijazah tahun 1991;
 - c. SMAN 01 Banda Aceh berijazah tahun 1994;
 - d. S1 Kedokteran Universitas Andalas tahun 2003;
 - e. S2 Spesialis Kedokteran Jiwa tahun 2014;
- Bahwa Ahli ada memiliki legalitas atau surat izin praktek sebagai spesialis kejiwaan sesuai dengan Surat Nomor : 265/SDMK-Jmkes/dkk/ii/2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan Kota Padang;
 - Bahwa selain sebagai Dokter Spesialis Jiwa di RS Jiwa Prof. HB. SAANIN Padang, Ahli juga ada praktek di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang;
 - Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Ahli berikan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa Ahli sudah pernah memeriksa kesehatan jiwa Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi atas permintaan dari Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa awalnya Penyidik Kepolisian membawa Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar ke RS Jiwa Prof. HB. SAANIN Padang untuk dilakukan *Visum Psychiatricum*;
 - Bahwa setelah adanya permintaan *Visum Psychiatricum* dari Penyidik Kepolisian tersebut, kemudian Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar dimasukkan ke ruangan khusus dan setelah dilakukan observasi selama 2 (dua) minggu akhirnya pada tanggal 3 Juni 2024 kami mengeluarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum*;
 - Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang di keluarkan tanggal 3 Juni 2024 tersebut, pada Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar terdapat gejala dan tanda gangguan jiwa secara klinis sesuai dengan kriteria *diagnostic Skizofrenia Paranoid* yaitu terdapatnya gejala psikotik yang menonjol berupa halusinasi dan gangguan isi pikir (waham kejar dan rujukan) serta gangguan emosi, disertai dengan adanya gangguan pada proses pikir dan gangguan perilaku, yang sudah dialami lebih dari 1 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli gangguan jiwa secara klinis sesuai dengan kriteria *diagnostic Skizofrenia Paranoid* tersebut dapat mempengaruhi aktifitas sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa menurut Ahli secara rohani (kejiwaan) Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar mengalami gangguan kejiwaan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Penyakit *Skizofrenia Paranoid* yang dialami Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar tersebut bisa dikatakan penyakit dan dapat dikontrol dengan perawatan dan obat-obatan, tapi kecil kemungkinan untuk disembuhkan;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan gejala psikotik adalah terganggunya realita seseorang dimana terdapat keyakinan yang salah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terhadap sesuatu hal dan gangguan persepsi berupa halusinasi dari panca indra apa saja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan waham rujukan adalah keyakinan yang salah dimana ia menganggap perilaku orang lain ditujukan terhadap dirinya, nampak orang berkumpul-kumpul merasa ia yang dibicarakan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan waham kejar adalah keyakinan yang salah yaitu merasa dilecehkan atau dihina atau dijahati orang lain ;
- Bahwa menurut Ahli apabila Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar mengalami hal-hal pemicu berupa *stress* atau karena hal lain maka kemungkinan besar akan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa menurut Ahli gangguan jiwa yang di alami oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar tersebut termasuk kedalam gangguan jiwa berat dan perlu pengobatan secara medis;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan jiwa terhadap Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar adalah dengan metode wawancara dan observasi;
- Bahwa Ahli tidak tahu kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar terhadap korban Janatun yang akhirnya menyebabkan korban Janatun meninggal dunia, namun pada saat itu Penyidik Kepolisian ada menceritakan kepada saksi bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar kepada seseorang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 yang mengakibatkan beberapa hari kemudian korbannya meninggal dunia;
- Bahwa Menurut Ahli di tanggal 22 April 2024 tersebut Terdakwa memang sedang mengalami Waham Kejar dan Waham Rujukan dimana ia merasa orang mengolok-olok dan orang-orang yang berkumpul membicarakan dia;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



- Bahwa ketika 2 (dua) minggu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar, ia sempat menceritakan rentetan kejadian penganiayaan tersebut dari awal secara konsisten, meskipun ekspresinya tidak sesuai dengan kejadiannya, dimana awalnya malam itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar bercengkrama dengan teman-temannya dan kemudian ia diolok-olok temannya tersebut, yang akhirnya membuat Jumardi Pgl. Jumar gelisah dan tidak bisa tidur, akhirnya Jumardi Pgl. Jumar berhalusinasi seakan-akan ada orang yang menyuruhnya untuk membunuh teman yang telah mengolok-oloknya tersebut dan akhirnya pada malam itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar langsung mengambil senjata dan pergi melukai teman yang telah mengolok-oloknya tersebut, dan setelah ia melukai temannya kemudian Jumardi Pgl. Jumar pergi dan diperjalanan ia melihat ada orang di Pos Satpam yang sedang menelpon dan berbicara seakan-akan menyuruh untuk mengeluarkan senjata dan menyuruh untuk membunuh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar, oleh karena saat itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar merasa terancam, akhirnya ia langsung mendatangi Pos Satpam tersebut dan melukai orang yang ada di Pos Satpam tersebut dan setelah melukai orang yang ada di Pos Satpam tersebut, kemudian Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar pergi dari Pos Satpam tersebut;
- Bahwa menurut Ahli saat kejadian tersebut Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar tidak memahami tindakan yang ia lakukan dan ia tidak tahu kenapa ia melakukannya saat itu karena apa yang ia lakukannya saat itu diluar kesadaran Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar dan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar saat itu juga tidak menyadari motifnya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut medis ada 4 (empat) fase dari penyakit *Skizofrenia* tersebut yaitu Fase *Premorbid*, Fase *Prodromal*, Fase Aktif dan Fase *Residual*;
- Bahwa Fase *Premorbid* biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik dan neurologis penderita akan mulai mengalami halusinasi dan mendengar suara-suara tertentu. Kondisi biasanya akan diperparah dengan kejadian pahit seperti kegagalan dalam pekerjaan, asmara, pendidikan, maupun lingkungan. Saat sedang dalam fase *premorbid*, seseorang akan mulai berfantasi dalam batas yang wajar dan normal, baik fantasi indah maupun yang sebaliknya. Sayangnya, masyarakat awam sering mengasosiasikan fase awal ini dengan gangguan makhluk halus (ketempelan);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fase *Prodromal* merupakan gejala *skizofrenia* lanjutan. Pada tahap ini, penderita akan lebih sering mengalami halusinasi, bisa dalam hitungan minggu, bulan, bahkan tahun. Makin tingginya intensitas halusinasi secara langsung akan membuat penderita makin senang menarik diri dari lingkungan fase *prodromal* pada pengidap *skizofrenia* bisa berlangsung antara 2 sampai 5 tahun. Diperlukan penanganan yang serius dan tepat guna menghindari penyakit berkembang menuju fase aktif;
- Bahwa pada Fase Aktif, penderita *skizofrenia* sudah sering mengalami halusinasi, inkoherensi, gangguan afek, bahkan sampai waham pada intensitas yang tak bisa dikendalikan, kemungkinan besar dia sudah berada di fase aktif. Mayoritas penderita *skizofrenia* baru atau mulai serius melakukan pengobatan/terapi ketika sudah berada di fase ini.;
- Bahwa Fase *Residual* pada penderita *skizofrenia* merupakan tahap paling parah dari penyakit *skizofrenia* dimana pada fase ini, penderita akan mulai mendengar suara-suara negatif yang cenderung memerintah, seperti “ayo pukul”, “ayo bunuh diri”, atau “ayo bunuh”. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan bagian tertentu dalam otak (*neurotransmitter*). Untuk menanganinya, dokter biasanya akan meresepkan obat-obatan khusus untuk mengendalikan pikiran dan perilaku si pasien;
- Bahwa menurut Ahli pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Janatun, Terdakwa Jumardi Pgl. Jumardi saat itu ada pada fase *Residual*, dimana saat itu ia cenderung mendengar suara-suara negatif yang cenderung memerintah untuk membacok atau sampai dengan membunuh orang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli gangguan jiwa yang dialaminya ada suatu proses bertahap dimana didahului hal-hal berupa sulit tidur di malam hari, ia merasa tetangga membulunya, menarik diri dari lingkungan, ia merasa orang lain iri kepadanya dan sering menjadi gunjingan orang dikampungnya, sementara istrinya tidak ada mendengar tetangga membicarakan suaminya ;
- Bahwa setahu Ahli gangguan jiwa halusinasi dan waham yang dialami Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar bersifat menetap atau bisa datang sewaktu-waktu;
- Bahwa setahu Ahli secara umum yang menjadi pemicu *Skizofrenia Paranoid* adalah:
 - a. Faktor Genetik dan Lingkungan
 - b. Perbedaan Struktur Otak;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Masalah keseimbangan Kimia di Otak;
 - d. Penggunaan obat-obat tertentu;
 - Bahwa menurut Ahli penyakit *Skizofrenia Paranoid* yang dialami Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar bisa datang tiba-tiba karena penyakit tersebut ada fase-fasenya, kalau sedang akut Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk;
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar, ia mengerti apa yang ditanyakan kepadanya dan ia tahu apa yang telah ia lakukan adalah salah serta ia sangat menyesali perbuatannya;
 - Bahwa menurut Ahli walaupun perluangnya kecil tapi pengobatan *Skizofrenia Paranoid* yang dialami Terdakwa Jumardi Pgl. Jumardi dapat dikontrol dengan dilakukan rawat inap agar ia mendapatkan perawatan dan obat-obatan, jika kondisinya dalam keadaan tenang, maka dapat dilakukan rawat jalan;
 - Bahwa menurut Ahli Halusinasi tersebut tidak selalu terjadi setiap waktu, biasanya Halusinasi tersebut terjadi ketika seseorang dalam keadaan kalut, stress, merasa tertekan atau merasa diolok-olok atau dibicarakan oleh orang lain;
 - Bahwa menurut Ahli seminggu sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sering diolok-olok oleh teman-temannya, yang akhirnya membuat ia berhalusinasi dan diasaat ia melakukan perbuatan ia mengetahui perbuatannya tersebut, akan tetapi ia tidak bisa mengontrol perbuatannya tersebut yang akhirnya membuat ia melukai dan membunuh orang lain;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ahli **Dr. YOSERWAN, S.H., M.H., LL.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. SDN 2 Marunggi tamat tahun 1974;
 - b. SMP Negeri 3 Pariaman tamat tahun 1977;
 - c. SMA Negeri Pariaman tamat tahun 1981;
 - d. Fakultas Hukum Universitas Andalas (S1) di Padang tamat tahun 1987 dengan gelar Sarjana Hukum (SH);
 - e. Pascasarjana Universitas Diponegoro (S2) di Semarang tamat tahun 2010 dengan gelar Magister Hukum (MH);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Washington College Of Law, American University, International Economic Law, tamat tahun 2004;
- Sekarang Ahli bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang;
- Bahwa sebelumnya Ahli juga sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yaitu:
 - a. Tindak Pidana di bidang Merek kepada Polda Sumatera Barat tahun 2024;
 - b. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen di Polda Sumbar pada Tahun 2023;
 - c. Tindak Pidana Perpajakan di Kantor Pajak Padang pada Tahun 2021;
 - d. Tindak Pidana Bidang Perkebunan di Polda Jambi Tahun 2021;
 - e. Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang pada Tahun 2020;
 - f. Tindak Pidana Cybercrime di Polresta Bukittinggi pada Tahun 2020;
 - g. Tindak Pidana Pemalsuan di Polres Solok Arosuka pada Tahun 2020;
 - h. Tindak Pidana Penggelapan di Polda Sumbar pada Tahun 2020;
 - i. Tindak Pidana Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Painan pada Tahun 2024
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Ahli berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar;
- Bahwa Ahli tidak pernah dihadapkan dengan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar, Ahli hanya pernah diminta oleh Penyidik Kepolisian untuk menganalisa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi pgl. Jumar dengan memeriksa hasil *Visum Et Repertum (VER) Psychiatricum* Nomor : 441/267/YM-VII/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa HB SAANIN Padang;
- Bahwa setahu Ahli hasil dari *Visum Et Repertum (VER) Psychiatricum* tersebut: menyatakan bahwa Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar mengalami gangguan jiwa, dengan diagnosa *Skizofenia Paranoid*;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (VER) Psychiatricum* tersebut, Ahli dapat mengemukakan bahwa sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. oleh sebab itu menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya (*ontoerekeningvatbaarkeih*) dan yang bersangkutan tidak dapat dipidana. keadaan gangguan kejiwaan yang dideritanya mengakibatkan dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta menjadi dasar yang menghapuskan pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit adalah terganggunya fisik dan kejiwaannya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli sesuai dengan Ketentuan KUHP hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana adalah:
 - a. Tidak mampu bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 44 KUHP;
 - b. Daya Paksa (*overmacht*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 KUHP;
 - c. Keadaan darurat (*Noodtoestand*) sesuai dengan pasal 48 KUHP;
 - d. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sesuai dengan pasal 49 ayat (1) KUHP;
 - e. Pembelaan terpaksa melampaui batas;
 - f. Menjalankan peraturan undang-undang, sesuai dengan pasal 50 KUHP;
 - g. Melaksanakan perintah jabatan, sesuai dengan pasal 51 ayat (1)
- Bahwa menurut analisis Ahli berdasarkan *Visum Et Repertum (VER) Psychiatricum* atas nama Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar yang menyatakan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar mengalami gangguan jiwa, dengan diagnosa *Skizofenia Paranoid*, maka menurut Ahli, Terdakwa Jumardi Pgl. Jumardi masuk dalam kategori yang diatur didalam pasal 44 KUHP;
- Bahwa sepengetahuan Ahli di dalam Pasal 44 KUHP tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan *Skizofenia Paranoid*, di

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal tersebut hanya dibunyikan barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana, terkait seperti apa gangguan jiwanya nantinya itu dijelaskan oleh hasil Visum Psychiatricum;

- Bahwa menurut Ahli unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 44 KUHP adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan ataupun tindak pidana yang dilakukan;
- b. Pelaku tindak pidana berada dalam keadaan suatu keadaan cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau adanya suatu gangguan kejiwaan;
- c. Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana

- Bahwa menurut Ahli Pelaku yang dalam keadaan cacat jiwanya dalam pertumbuhannya arti pelaku mengalami kondisi kejiwaan yang cacat sejak yang bersangkutan seperti dalam keadaan idiot atau tingkat kecerdasan (IQ) yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk mengerti dan memahami perbuatannya. Sedangkan gangguan kejiwaan artinya seseorang mengalami gangguan kejiwaan atau sakit jiwa yang sifatnya bisa laten atau muncul suatu waktu tertentu karena berbagai sebab kondisi yang dialaminya. Namun kondisi cacat jiwa dalam pertumbuhan atau gangguan kejiwaan harus dibukti oleh ahli kejiwaan setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan keahlian yang dimilikinya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli sesuai dengan bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP maka perbuatan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar dalam kondisi yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya dan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Dengan demikian penerapan untuk menentukan apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, adalah melalui suatu hakim. Dan dengan putusan itu hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, untuk dilakukan perawatan paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan haruslah dengan adanya suatu putusan pengadilan. Oleh

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu Pasal 44 ayat (3) Dengan demikian perkara itu harus diptoses untuk diajukan ke persidangan untuk mendapatkan suatu putusan hakim;

- Bahwa sepengetahuan Ahli penyakit *Skizofenia Paranoid* tersebut bisa di dapatkan seseorang sewaktu ia masih kecil ataupun ia sudah dewasa, tergantung masalah yang membebaninya;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan pidana seseorang dapat dipertanggungjawabkan tergantung kondisi seseorang pada saat ia melakukan tindak pidana dan bukan pada saat setelah ia melakukan tindak pidana, dan sepengetahuan Ahli Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar mengalami penyakit *Skizofenia Paranoid* akut pada saat ia sedang melakukan perbuatannya, dimana Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar melakukan perbuatan tanpa sebab dan motif apapun dan secara Rasional itu masuk kedalam pasal 44 KUHP;

- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ada dua yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf dimana alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin pelaku atau memenuhi unsur subyektif, sementara alasan pembeda berkaitan dengan perbuatan atau unsur obyektif;

- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud dengan alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan dimana macam-macam alasan pembeda dalam KUHP antara lain Daya Paksa atau Overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, Pembelaan Terpaksa atau Noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Menjalankan Perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP dan Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP;

- Bahwa menurut Ahli Alasan Pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana walaupun perbuatannya tersebut tetap melawan hukum dan macam-macam alasan pemaaf adalah Ketidakmampuan Bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Daya Paksa atau Overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, Menjalankan Perintah Jabatan Yang tidak Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP;;

- Bahwa sepengetahuan Ahli berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP ada tiga jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu putusan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*) dan putusan pembedaan;

- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud dengan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim;
- Bahwa sepengetahuan Ahli apa itu yang dimaksud dengan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang;
- Bahwa menurut Ahli seseorang bisa dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*) dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya [alasan pembenar](#) atau [alasan pemaaf](#), maupun yang ada di luar undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud dengan strict liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku, karena, hukum pidana menerapkan asas kulpabilitas, yaitu seseorang baru dapat dipidana apabila sudah terbukti kesalahannya, jadi menurut konsep strict liability, si pembuat (pelaku) sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya dan berdasarkan asas kulpabilitas, konsep strict liability ini bertolak belakang dengan konsep kulpabilitas dalam KUHP dan menurut Ahli konsep strict liability ini hanya berlaku pada delik-delik tertentu misalnya yang berkaitan dengan kesejahteraan umum seperti masalah hukum lingkungan, masalah obat-obat yang tidak memenuhi syarat kesehatan, maupun masalah pelanggaran lalu lintas;
- Bahwa menurut Ahli konsep *strict liability* dapat diberlakukan bagi pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 KUHP;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 KUHP tidak bisa diterapkan konsep *strict liability* karena Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar tahu ia melakukan perbuatan, akan tetapi ia tidak tahu kenapa ia melakukan perbuatannya tersebut dan apa motif dari perbuatan yang ia lakukan tersebut dan menurut Ahli untuk kasus Jumardi Pgl. Jumar tersebut dikuatkan dengan *Visum Et Repertum* (VER) *Psychiatricum* Nomor:441/267/YM-VII/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa HB SAANIN Padang, ia termasuk kedalam pasal 44 KUHP dimana unsur kesengajaannya dapat dihilangkan karena si pelaku tidak tahu perbuatan apa yang ia lakukan dan apa akibat dari perbuatan yang ia lakukan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli macam-macam gangguan jiwa meliputi gangguan kecemasan, gangguan psikotik, gangguan suasana hati, gangguan kepribadian, dan gangguan makan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang di sebut pengampunan menurut Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah penetapan yang diberikan terhadap seseorang yang tidak dapat mengurus kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri sebagaimana mestinya, sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Dengan demikian penerapan untuk menentukan apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, adalah melalui suatu hakim. Dan dengan putusan itu hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, untuk dilakukan perawatan paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan haruslah dengan adanya suatu putusan pengadilan. Oleh sebab itu Pasal 44 ayat (3) Dengan demikian perkara itu harus diptoses untuk diajukan ke persidangan untuk mendapatkan suatu putusan hakim;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 800/2145/PUSK-TJB/VII/ 2024, tanggal 06 Mei 2024, dari Puskesmas Tanjung Beringin Lunang;
2. Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: PHR/20240428-0368, tanggal 28 April 2024 dari Rumah Sakit Yos Sudarso Padang;
3. *Visum Et Revertum Psychiatricum* Nomor 441/267/YM-VII/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan di di Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi raya Lunang Nagari Lunang Kec. Lunang Kab. Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang yang telah menjadi korban penganiayaan terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak tempat Terdakwa melakukan penganiayaan di Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi raya Lunang Nagari Lunang Kec. Lunang Kab. Pesisir Selatan tersebut dengan Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ada sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa pergi dari Ray 11 Kampung Air terjun ke Pos Satpam Jembatan Kuning PT Incasi Raya tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan di Ray 11 kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah pulang dengan membawa tojok yang sebelumnya Terdakwa ambil di pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat menuju arah pulang tersebut Terdakwa membawa tojok tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa hampir sampai di Pos Satpam Jembatan Kuning PT Incasi Raya tersebut, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang dimana salah seorang didalam Pos Satpam tersebut menolong dan Terdakwa merasa seakan-akan ia menerima perintah untuk menembak Terdakwa dari arah Pos Satpam tersebut, akhirnya Terdakwa menuju Pos Satpam tersebut dan mengamuk tak menentu dengan memecah kaca Pos serta menganiaya salah seorang di dalam Pos Satpam tersebut dengan menggunakan Tojok yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang yang lain yang ada didalam Pos Satpam tersebut melarikan diri sebelum Terdakwa sampai di Pos Satpam tersebut;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang Terdakwa aniaya dengan menggunakan Tojok yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan korban setelah penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepadanya tersebut, karena setelah kejadian Terdakwa langsung pergi jalan ke arah kampung;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak menyadari apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut sudah mengakibatkan orang lain terluka, Terdakwa baru sadar dan kaget setelah melakukan perbuatan tersebut dengan berkata "mengapa bisa saya melakukan itu, kenapa bisa seperti ini" dan setelah Terdakwa sadar akhirnya Terdakwa pergi menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada Om serta adik Ipar Terdakwa yang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa nama Om dan Ipar Terdakwa yang bertemu dengan Terdakwa tersebut adalah Sa'at dan Rityanto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan korban setelah kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut, apakah waktu itu korban sudah meninggal dunia Terdakwa tidak tahu karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Pos Satpam tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru menyadari perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut setelah Terdakwa jalan keluar dari Pos Satpam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi dimana Tojok yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pakaian yang terdakwa gunakan saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemanakah 2 (dua) orang yang ada di Pos Satpam tersebut melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian ini sekarang Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau orang yang Terdakwa aniaya di Pos Satpam tersebut adalah Petugas Security;
- Bahwa benar karena setelah keluar dari Pos Satpam tersebut Terdakwa menyadari perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat ataupun Ahli;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindakan yang mengakibatkan luka-luka kepada korban Janatun pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Pos satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni lari dari Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan menuju Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan untuk meminta bantuan serta memberitahukan kepada *Security* di Pos tersebut kejadian pembunuhan yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumardi di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampainya di Pos Satpam Jembatan Kuning tersebut Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni langsung membangunkan Satpam yang sedang tidur, setelah itu Satpam bangun, dan pada saat itu Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni suruh mematikan lampu, namun lampu tidak dimatikan dan meminta agar dicarikan bantuan namun saat itu tidak ada juga orang yang datang;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni melihat Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar datang berjalan dari Jembatan menuju arah Pos Satpam dengan memegang alat, kemudian itu Jendri Pgl. Jen langsung melarikan diri dan Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni juga lompat dari dinding teras dan langsung melarikan diri dan pada saat itu posisi Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar sudah diluar pos satpam, dan saat Jendri Pgl. Jen lari ia sambil berteriak kepada korban Janatun "tutup pintu da, *urang nyo tibo*" (tutup pintu bang, orangnya datang), dan Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni lari melompat parit belakang pos satpam kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni mendengar pintu Pos Satpam tersebut dipukul oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar, kemudian terjadi saling dorong pintu antara Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar dengan korban Janatun, kemudian masuklah Terdakwa Jumardi Pgl Jumar kedalam Pos Satpam tersebut dan Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni dengar ada suara seperti orang berantem dan pada saat itu Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni mendengar korban Janatun menjerit dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni tidak paham bahasanya, dan setelah itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar keluar dari Pos Satpam dan mutar mutar keliling Pos Satpam sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar pergi arah ke kiri mengikuti jalan poros;

- Bahwa selanjutnya kurang lebih 1 jam dan sudah mulai pagi sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni dan Jendri Pgl. Jen keluar dari semak-semak dan melihat ke dalam pos dan terlihat korban Janatun ke dalam pos, dan setelah itu Jendri Pgl. Jen menyetop masyarakat yang lewat mau keladang, dan pada saat itu masyarakat rame datang, setelah itu korban Janatun dibawa dengan mobil Hilux warna hitam ke Puskesmas Tanjung Beringin Lunang, kemudian di rujuk ke Rumah Sakit M. Zein Painan dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dan setelah beberapa hari di rawat di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang akhirnya korban Janatun meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 800/2145/PUSK-TJB/VI/ 2024, tanggal 06 Mei 2024, dari Puskesmas Tanjung Beringin Lunang tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wetriantara Lovprima SIP. 570/571/SIPD DPMPSTSP-PS/XI/2023 dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 56 tahun bernama Janatun, datang ke Puskesmas pada tanggal 06 Mei 2024. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka bacok di dagu kanan ukuran ± 3 cm dari garis pertengahan ke samping kanan disertai pendarahan aktif dengan ukuran 3X1 cm. Luka pada bibir atas, terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 1 \times 0,1$ cm, Luka memar di bagian kepala ± 3 cm dari batas tumbuh rambut samping kanan, 5 cm dari tulang dagu kanan, dan memar kemerahann dengan ukuran 7x3 cm, Luka tusuk benda tajam pada dada kiri dan kanan, terdapat 5 titik luka pada dada korban dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm;

- Bahwa meskipun sempat mendapatkan perawatan selama seminggu korban Janatun akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: PHR/20240428-0368, tanggal 28 April 2024 dari Rumah Sakit Yos Sudarso Padang di

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah merujuk kepada orang atau manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Jumardi Pgl Jumar Bin Sukardi dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kekeliruan terhadap orang yang diajukandi persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidaklah terdapat pengertian limitatif apa yang menjadi pengertian penganiayaan, yurisprudensi terdahulu, dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Selain itu Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih jelas menyatakan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud mengakibatkan dalam hal ini merupakan akibat yang timbul dari penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni lari dari Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan menuju Pos Satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan untuk meminta bantuan serta memberitahukan kepada *Security* di Pos tersebut kejadian pembunuhan yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumardi di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampainya di Pos Satpam Jembatan Kuning tersebut Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni langsung membangunkan Satpam yang sedang tidur, setelah itu Satpam bangun, dan pada saat itu Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni suruh mematikan lampu, namun lampu tidak dimatikan dan meminta agar dicarikan bantuan namun saat itu tidak ada juga orang yang datang;

Menimbang bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni melihat Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar datang berjalan dari Jembatan menuju arah Pos Satpam dengan memegang alat, kemudian itu Jendri Pgl. Jen langsung melarikan diri dan Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni juga lompat dari dinding teras dan langsung melarikan diri dan pada saat itu posisi Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar sudah diluar pos satpam, dan saat Jendri Pgl. Jen lari ia sambil berteriak kepada korban Janatun "tutup pintu da, *urang nyo tibo*" (tutup pintu bang, orangnya datang), dan Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni lari melompat parit belakang pos satpam kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni mendengar pintu Pos Satpam tersebut dipukul oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar, kemudian terjadi saling dorong pintu antara Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar dengan korban Janatun, kemudian masuklah Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar kedalam Pos Satpam tersebut dan Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni dengar ada suara seperti orang berantem dan pada saat itu Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni mendengar korban Janatun menjerit dan Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni tidak paham bahasanya, dan setelah itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar keluar dari Pos Satpam dan mutar mutar keliling Pos Satpam sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar pergi arah ke kiri mengikuti jalan poros;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya kurang lebih 1 jam dan sudah mulai pagi sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni dan Jendri Pgl. Jen keluar dari semak-semak dan melihat ke dalam pos dan terlihat korban Janatun ke dalam pos, dan setelah itu Jendri Pgl. Jen menyetop masyarakat yang lewat mau keladang, dan pada saat itu masyarakat rame datang, setelah itu korban Janatun dibawa dengan mobil Hilux warna hitam ke Puskesmas Tanjung Beringin Lunang, kemudian di rujuk ke Rumah Sakit M. Zein Painan dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dan setelah beberapa hari di rawat di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang akhirnya korban Janatun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan uraian unsur kedua maka telah terdapat persesuaian alat bukti yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat bahwa telah terdapat suatu fakta adanya serangkaian perbuatan Terdakwa di dalam pos satpam Jembatan Kuning PT. Incasi Raya Lunang Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap korban Janatun yang membuat korban Janatun merasa kesakitan dan bahkan menderita luka bacok di dagu kanan ukuran ± 3 cm dari garis pertengahan ke samping kanan disertai pendarahan aktif dengan ukuran 3X1 cm. Luka pada bibir atas, terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 1 \times 0,1$ cm, Luka memar di bagian kepala ± 3 cm dari batas tumbuh rambut samping kanan, 5 cm dari tulang dagu kanan, dan memar kemerahann dengan ukuran 7x3 cm, Luka tusuk benda tajam pada dada kiri dan kanan, terdapat 5 titik luka pada dada korban dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil *Visum et Repetrum* dari UPT. Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang No. 880/2145/PUSK-TJB/VI/2024 Tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wetriantara Lovprima SIP. 570/571/SIPD DPMPTSP-PS/XI/2023, maka dengan adanya fakta penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Janatun telah terbukti;

Menimbang bahwa selain menimbulkan luka-luka sebagaimana hal tersebut diatas diketahui pula berdasarkan keterangan Milfiniati Pgl. Milfi yang merupakan anak dari korban Janatun pada pokoknya menerangkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap korban Janatun harus menjalani perawatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Yus Sudarso Padang sebelumnya akhirnya dinyatakan meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: PHR/20240428-0368, tanggal 28 April 2024 dari Rumah Sakit Yos Sudarso Padang;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Janatun dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Janatun pada akhirnya meninggal dunia meskipun sempat dilakukan perawatan medis maka dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat adanya fakta penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan melakukan penganiayaan mengakibatkan mati telah terbukti maka menurut Majelis Hakim unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf karena ada dugaan Terdakwa merupakan orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapati hal dimana Terdakwa terlihat adanya keadaan yang tidak normal seperti yang dialami oleh orang dewasa pada umumnya dimana selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu menunjukkan gestur yang menunduk dan hanya sesekali menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan lebih sering diam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga tidak terdapat tutur kata yang jelas dari Terdakwa serta hanya bisa menjawab pertanyaan secara singkat dan tidak dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengarkan juga keterangan Ahli atas nama dr. Dian Budianti Amalina, M. Ked. K.J, Sp.KJ yang telah melakukan serangkaian tes kejiwaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut dituangkan kedalam *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang di keluarkan tanggal 3 Juni 2024 tersebut dimana

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh kesimpulan bahwa pada Terdakwa terdapat gejala dan tanda gangguan kejiwaan yang secara klinik sesuai dengan kriteria diagnostik *Skizofrenia Paranoid* yaitu terdapatnya gejala psikotik yang menonjol berupa halusinasi dan gangguan isi pikir (waham kejar dan rujukan) serta gangguan emosi, disertai dengan adanya gangguan pada proses pikir dan gangguan perilaku, yang sudah dialami lebih dari 1 (satu) bulan dan disarankan agar Terdakwa tersebut mendapatkan pengobatan untuk mengatasi gangguannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut keterangan Ahli dr. Dian Budianti Amalina, M. Ked. K.J, Sp.KJ pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kondisi gangguan jiwa yang dialami oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar tersebut termasuk ke dalam gangguan jiwa berat yaitu fase Residual atau fase paling parah dalam kondisi penyakit kejiwaan tersebut dan perlu pengobatan secara medis dengan gejala pada Terdakwa sedang mengalami waham kejar dan waham rujukan dimana ia merasa orang mengolok-olok dan orang-orang yang berkumpul membicarakan dia ;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut terdapat suatu aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan tentang pertanggung jawaban pelaku tindak pidana bahwa:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan di dalam MVT ada penjelasan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu:

- 1) Apabila si pembuat tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.
- 2) Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya (Sudarto. Hukum Pidana I. 1990. 94).

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini juga telah mendengarkan keterangan Ahli hukum atas nama Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk dapat menentukan seseorang menderita gangguan kejiwaan haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli yang kompeten untuk hal tersebut dan dengan adanya hasil pemeriksaan berupa hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang dikeluarkan tanggal 3 Juni 2024 tersebut oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Terdakwa maka sesungguhnya sudah dapat memenuhi kondisi atau keadaan sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yakni adanya alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana walaupun perbuatannya tersebut tetap melawan hukum dalam bentuk pemaafan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena pada diri Terdakwa terdapat suatu keadaan yang tidak normal sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ahli dr. Dian Budianti Amalina, M. Ked. K.J, Sp.KJ dalam bentuk gangguan kejiwaan *Skizofrenia Paranioid*, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang telah tercapai adanya alasan pemaaf yakni suatu keadaan yang dapat menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan atas diri Terdakwa tersebut dan oleh karena itu menolak segala tuntutan dimaksud sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, namun mengingat keadaan Terdakwa yang merupakan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit dan juga membahayakan orang lain, maka dengan mempertimbangkan pendapat ahli dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan jatuh korban selanjutnya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan supaya Terdakwa dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat untuk menjalani rehabilitasi mental/kejiwaan sebagaimana ketentuan Pasal 44

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan jangka waktu paling lama paling lama 6 (enam) bulan sebagai masa percobaan dengan biaya negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi** tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk menjalani rehabilitasi mental/kejiwaan selama 6 (enam) bulan dengan biaya negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., M.H., Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Martina Gracia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., M.H.

Silvy Terry, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pnn



A.R Yulisman Erika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)